

刑法
No212

H24-20

(配点: 2)

月 日

月 日

没収と追徴に関する次の【記述】中の①から⑧までの()内に、後記アからシまでの【語句群】から適切な語句を入れた場合、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

【記述】

「刑法第19条により没収の対象とされているのは、例えば、犯罪を組成した物として(①)、犯罪行為の用に供した物として(②)、犯罪行為によって生じた物として(③)、犯罪によって得た物として(④)がある。同条は、任意的な没収を定めた規定であるが、刑法上、必要的没収となるものとしては、(⑤)がある。没収は、罰金、(⑥)と並ぶ財産刑の一種であり、(⑦)を言い渡す場合に付加して言い渡すことができるものである。これに対し、追徴は、没収が不能となった場合に認められる(⑧)である。」

【語句群】

ア. 殺人に使用された包丁 イ. 賭博に勝って得た金品
ウ. 文書偽造罪における偽造文書 エ. 偽造文書行使罪における偽造文書
オ. 犯罪行為の報酬として得た金銭 カ. 収受した賄賂 キ. 過料
ク. 科料 ケ. 自由刑 コ. 主刑 サ. 換刑処分 シ. 付加刑

1. ①ウ ②ア ③エ ④カ ⑤オ ⑥ク ⑦ケ ⑧シ
2. ①ウ ②エ ③イ ④オ ⑤ア ⑥キ ⑦コ ⑧サ
3. ①エ ②ア ③ウ ④イ ⑤カ ⑥ク ⑦コ ⑧サ
4. ①エ ②ア ③ウ ④オ ⑤カ ⑥ク ⑦コ ⑧シ
5. ①カ ②エ ③ウ ④イ ⑤オ ⑥キ ⑦ケ ⑧シ

No212

没収・追徴

正答率

H24-20

正解

3

67%

() には順に、①=エ ②=ア ③=ウ ④=イ ⑤=カ ⑥=ク ⑦=コ ⑧=サと入り、正しい組合せは「①エ ②ア ③ウ ④イ ⑤カ ⑥ク ⑦コ ⑧サ」であり、したがって、正解は肢3になる。

①について

19条1項1号。犯罪行為を組成した物（組成物件）は、没収することができる。組成物件とは、その物の存在が犯罪行為の不可欠な要素となっている物をいう。その趣旨は、犯罪を予防するという点にある。偽造文書は、偽造文書行使のために不可欠な要素となっている物であり、組成物件に当たる。したがって、①には、「エ. 偽造文書行使罪における偽造文書」が入る。

②について

19条1項2号。犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物（供用物件）は、没収することができる。供用物件とは、犯罪行為の不可欠な要素となっている物ではないが、犯罪行為のために使用された物をいう。その趣旨は、犯罪を予防するという点にある。殺人に使用された包丁は、犯罪行為に不可欠な要素となっている物ではないが、犯罪行為のために使用された物であり、供用物件に当たる。したがって、②には、「ア. 殺人に使用された包丁」が入る。

③について

19条1項3号。犯罪行為によって生じ……た物（産出物件）は、没収することができる。産出物件とは、犯罪行為によって存在するに至った物をいう。その趣旨は、犯人に犯罪による利得を保持させないという点にある。文書偽造罪を犯した結果生じた偽造文書は、犯罪行為によって存在するに至った物であり、産出物件に当たる。したがって、③には、「ウ. 文書偽造罪における偽造文書」が入る。

④について

19条1項3号。これによって得た物（取得物件）は、没収することができる。取得物件とは、犯行時に既に存在した物であって、犯罪行為によって取得した物をいう。その趣旨は、犯人に犯罪による利得を保持させないという点にある。賭博に勝って得た金品は、取得物件に当たる。したがって、④には、「イ. 賭博に勝って得た金品」が入る。なお、「オ. 犯罪行為の報酬として得た金銭」は、19条1項3号の「犯罪行為の報酬として得た物」に当たる。

⑤について

197条の5。犯人又は情を知った第三者が収受した賄賂は没収する。19条の没収は任意的であるが、収受した賄賂についての197条の5のほか、特別法によって、必要的没収が定められている。その趣旨は、収賄者に不正な利益を保持させないために、19条の任意的没収に関する特則を定めたものである。したがって、⑤には、「カ. 収受した賄賂」が入る。

⑥について

刑法は、財産刑として、罰金（15条）、科料（17条）、没収（19条）の3種を設けている。したがって、⑥には、「ク. 科料」が入る。

⑦について

没収・追徴は、主刑に付加してのみ科し得る付加刑である。よって、⑦には、「コ. 主刑」が入る。

⑧について

19条の2。19条第1項第3号又は第4号に掲げる物の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。追徴は、19条1項3号及び4号に定める物件の没収に代えて、これと等価値の金員の給付を命じる処分であり、没収の換刑処分としての意義をもつとされる。その趣旨は、犯人に犯罪による利得を保持させないという19条1項3号及び4号の趣旨を徹底させるという点にある。そして、追徴は刑罰ではないが、没収の裁判の執行ができない場合の一種の換刑処分である。したがって、⑧には、「サ. 換刑処分」が入る。